Оферта на оформление, выкуп и доставку заказа

Проект редакции от 11.10.2026. Документ не проверен юристом. До публикации требуется сверить фактические условия работы и реквизиты оператора.

1. Исполнитель и назначение документа

ИП Шамсуева Халимат Рамазановна, ИНН 051707715399, ОГРНИП 325050000046701. Контакт: multibrandia@mail.ru; Telegram: @shamsuevah. Город: Махачкала.

Настоящая оферта описывает дистанционное оформление заказа через Telegram-бот MULTIBRANDIA и Mini App, организацию выкупа выбранных товаров у зарубежного продавца и их доставки клиенту. Наименование услуги само по себе не ограничивает права потребителя, предусмотренные законом. Фактическая правовая модель выкупа должна быть подтверждена до публикации.

2. Каталог и заявка

Клиент выбирает товары, количество и указывает ФИО, телефон, город и адрес ПВЗ СДЭК. Перед подтверждением клиент видит состав заказа, стоимость товаров, доставку и общую сумму. Доступность подтверждается перед выкупом. Если товара нет или существенные условия изменились, Исполнитель согласует изменения с клиентом; замена без согласия не производится.

Просмотр каталога, команда /start и кнопка «Начать» сами по себе не являются оплатой, согласием на рекламу или заключением договора на конкретный заказ.

3. Подтверждение заказа

Для оформления клиент отдельно отмечает принятие оферты и согласие на обработку данных, затем выбирает «Оплатить 100%» или «Оплатить 50%». Система сохраняет состав и сумму заказа, присваивает номер и отправляет сообщение клиенту и Исполнителю. Сообщение «Заказ принят» подтверждает регистрацию заявки, а не поступление денег.

Акцепт условий конкретного заказа связывается с подтверждением его условий клиентом и поступлением предусмотренного первоначального платежа на расчётный счёт Исполнителя. Недоступные товары не выкупаются; дальнейшие действия, включая возврат средств или замену, согласуются с соблюдением законодательства.

4. Цена и состав расчёта

Для товаров BURKER текущий программный расчёт использует фиксированный расчётный коэффициент 140 ₽ за 1 евро и округление вверх до 100 ₽. Это правило ценообразования каталога, а не обещание банковского курса обмена. Для других брендов цена задаётся в каталоге отдельно.

Стоимость доставки показывается до выбора оплаты. В текущей версии: только украшения - 1300 ₽ за первые шесть единиц, затем 400 ₽ за каждую дополнительную; при часах BURKER - 1300 ₽ за первые часы, 800 ₽ за каждые следующие часы и 400 ₽ за каждое украшение. Для Mathey-Tissot расчёт и дополнительные расходы подлежат уточнению до размещения товаров этого бренда.

Размер и способ выделения вознаграждения Исполнителя должны быть определены и раскрыты до оплаты. Эта редакция не устанавливает неизвестный размер отдельной комиссии; дополнительная сумма не может начисляться без согласования с клиентом.

5. Оплата 100% или 50%

При выборе 100% клиент оплачивает полную показанную сумму. При выборе 50% первый платёж составляет половину общей суммы товаров и доставки; при необходимости округляется вверх до целого рубля, остаток равен общей сумме минус первый платёж.

Оставшаяся сумма оплачивается по согласованным в чате реквизитам после поступления товара на зарубежный склад и до дальнейшей отправки. Исполнитель сообщает клиенту о поступлении и сумме доплаты вручную.

Оплата производится на расчётный счёт ИП через предоставленную ссылку СБП. При статической ссылке клиент самостоятельно вводит указанную сумму в приложении банка и проверяет получателя. Нажатие кнопки, переход в банк и присланный чек не означают автоматического подтверждения оплаты. Исполнитель проверяет фактическое поступление денег вручную.

После оплаты клиент направляет чек и номер заказа в поддержку @shamsuevah. Банковское подтверждение перевода и кассовый чек - разные документы. Обязанности по применению ККТ и выдаче кассового чека исполняются в соответствии с применимым законодательством.

6. Выкуп и доставка

После проверки первоначального платежа Исполнитель организует выкуп. Сроки выкупа и доставки сообщаются клиенту с учётом наличия, страны отправления, работы склада, перевозчика и таможни. Ориентир 20-25 дней с зарубежного склада не является безусловной гарантией фиксированного срока; согласованный срок конкретного заказа сообщается отдельно.

Отправление направляется в согласованный ПВЗ СДЭК. Исполнитель вручную сообщает клиенту необходимые сведения и трек-номер. В данной версии бот не ведёт клиентский экран статусов. Ошибки в данных доставки уточняются до отправки.

7. Отмена, недостатки и возврат

Клиент вправе обратиться по вопросам отмены, недостатков, возврата и изменения заказа в поддержку или на email. Не устанавливаются абсолютный запрет возврата, ограничение обращения пятью днями или обязательность видео как единственного доказательства. Фото и видео могут помочь разобраться в обращении, но отсутствие записи само по себе не лишает законных прав.

При применении правил об оказании услуг клиент вправе отказаться от исполнения договора с учётом документально подтверждённых фактических расходов, связанных с его исполнением, в порядке закона. При применении правил дистанционной продажи действуют предусмотренные законом права на отказ от товара, возврат и требования при недостатках. Серийный товар не становится имеющим индивидуально-определённые свойства только из-за выкупа по просьбе клиента.

8. Ответственность, данные и изменения

Ответственность определяется законодательством и фактическими обязательствами сторон. Оферта не ограничивает ответственность произвольной суммой комиссии и не исключает её автоматически из-за участия перевозчиков и зарубежных продавцов.

Персональные данные обрабатываются согласно отдельной политике и применимым законным основаниям. Согласие на рекламу добровольное и не является условием заказа. Отказ от рассылки не прекращает исполнение заказа.

Новая редакция условий не изменяет уже согласованный заказ без законного основания и согласия сторон. Претензии направляются по контактам Исполнителя. Права потребителя на выбор суда и иные императивные гарантии сохраняются.

9. Что требуется проверить перед публикацией

Полный адрес Исполнителя для обращений; фактическую модель выкупа и переход права собственности; размер вознаграждения и его отражение в цене; точное содержание тарифа доставки; порядок ККТ и возвратов. Эти сведения не были предоставлены в исходных материалах полностью.